

עין משפט‏**ג**‏**נר מצוה**

סז:

במישלם שניא איילן תיפוק ארעא דא בלא כסף.
תימה מה צין זה לנכייט' דע"כ יכול לסלקו דאס לא היה יכול לסלקו אס כן צלא נכייטא נמי שרי כדמשמע לעיל דקאמר באתרא דמסלקי לא ניכול אלא בנכייטא משמע אזל באתרא דלא מסלקי אכלי אפילו צלא נכייטא וזה דוחק לומר דבנכייטא אין דרך לנכות אלא דבר מועט אזל במשכנתא דסורא רגילים היו לשוס כדי שויו דמשמע דמשום דכתבי הכי שרי וי"ל דמאחר שמפרש כן לא מיחזי כהלואה אלא כלוקח ממנו פירות של השנים הללו בצאות דמים אזל כשאניו כותב לו כך אלא מנכה כל שנה ושנה צפני עגמה נראה כאילו מוזיל גציה פירות אותה שנה בשכר מותר המלוה כדמתן (לעיל ד' סד:). לא ישכור הימנו צפחות ואפילו אס נאמר שלא יוכל לייקר לו פירות של שנה אחרת דמסתמא אין באין לעשות תנאי חדש בכל שנה מ"מ הואיל ולא קצצו סכום כל השנים לפרש בשטר צמישלס שניא אילין תיפוק מיחזי כהלואה:

האי משכנתא באתרא דמסלקי אין ב"ח גובה הימנה.
דהוי כמטלטלי דיחמי דלא משתעבדי לבעל חוב ולא דמי ליטומים שגזו קרקע בחובת אציה דצ"ח חוזר וגובה אותה מהן אע"ג דשומא הדרא לעולם דלא הדרא אלא משום ועשית הישר והטוב ומרישא הוא דקא צצין לה כדאמרין בפ"ק (לעיל ד' טו:). ולהכי נמי אוכלין הפירות צלא נכייטא:

ושביעית משמטתה.
לא דמי למלוה על המשכון דאינה משמטתה דשאני מטלטלין דתפס להו וקנה להו שלא בשעת הלואתו כו' יחאנן (לקמן ד' פב.) ולהכי גם בשעת הלואה חשבו של אחיך בידך אזל קרקע לא:

והלכתא צריך למקנא מיניה.
אין לפרש משום דמלוה קאמר מסתלקנא והוי פטומי מילי דלוה איצעי לאתגנויי דא"כ אמאי צריך למיקנא לימא דלוה יתנה ו[א] ונראה דאיירי לאחר שלוה הימנו סתם דאפי' אס יתנה הלוה צריך קנין שלא יחזור בו דאי בתחילת הלואה אע"ג דהוי אתרא דלא מסלקי כיון שזה עמד וזווח לא יכול לקנות אלא מה שהוא מקנה לו: **רבינא אבא בנבייתא**.
תימה דלעיל אמרינן דלורצא מרבנן אפי' בנכייטא לא ניכול ועוד דלעיל איפלוגו בקיאותא רב אחא ורבינא ואפי' מאן דשרי מודה בנכייטא דאסור לכל הפחות ללורצא מרבנן

°ואומר ר"ת דרבינא לא היה רוצה ליטול השם ולעשות עצמו לורצא מרבנן ועוד נמצא מוגה בספרו של רבינו תם פרסר במקום רבינא בפלוגתא דקיאותא וי"מ דהך נכייטא דרבינא היינו קיאותא דאיכא דאמרי לעיל חמש שנים אכליה בנכייטא מכאן ואילך שיימינן לכולהו פירות דהא פליגי רב אחא ורבינא וקיימא לן דרבינא לקולא ונראה שגם ר"ח סובר כן שפסק דקי"ל כרב אשי דלא אכיל בנכייטא ולא שרי ללורצא מרבנן אלא כמשכנתא דסורא אס כן ר"ל דנכייטא דהכא הוה קיאותא מדלא שרי אלא כמשכנתא דסורא: ונתן

ואפי' הוא ברשות של מוכר: אע"ג דלא אגבהינאו.
לפי שקנו לו מחלאתיו שהן כליו: ואמר לא מסתלקנא. [ב] בשעת מתן מעות התנה על מנת שלא תוכל לסלקני עד כך וכך שנים כו' ועל מנת כן נתן מעותיו וקרקע נקנה בכסף צין דרך מקח צין דרך שכירות צין בכל הדרכים כפי התנאי: צריך למיקנא מיניה.
דאי לא קני מיניה דיבורא בעלמא הוא ויכול לומר לא אשנה מן המנהג: אי"ל איזיל ואיייתי וזוי.
ושלס לך ומעתה אל תאכל פירות עוד: לא אכיל.
הואיל והמעות מוכנים לו ולא נתנו לו רשות להיות שומט ואוכל. ובאתרא דמסלקי קאי: שדה אחוזה.
שאמרה תורה (ויקרא טו) לפדותה מן ההקדש לפי השנים שעד היוצל סלע ופונדיון לשנה כפי חשבון חמשים שקל לבית זרע חומר שעורים ללרצעים ותשע שנות היוצל: ואע"ג דאכיל פירי.
הקדש טובא ששין פירות של כל השנה הרצה:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

גדולים.
ואע"ג דאכל שיעור זוי לא מסלקינן ליה דקסבר מתחילת אכילתן אצק רצית הוא ואין כח דציינין להוציאו: **באתרא דמסלקי לא ניכול פירא אלא בנכייסא**.
שינכה לו מן החוב דבר קצוב לשנה דנראה כמוכרו לו ויורד בספק דאפילו תלקה ולא יהו זה פירות ינכה לו אותה קצבה הלכך

כי שקיל מיניה טפי לאו רצית הוא.
ודווקא באתרא דמסלקי אזל באתרא דלא מסלקי כל ימי הזמן הוי כמכירה אכלו וצלא נכייטא נמי אכול: **ולורצא מדרבנן**.
שצריך לישר דרכיו ולהתקדש אף במותר לו פן ילמדו ממנו לזלזל באיסורין אפילו בנכייטא נמי לא ניכול: קיטוסא.
לקמן מפרש: **מאן דאסר בקמייתא**.
ללישנא קמא דאמר באוכל צלא נכייטא פליגי סבר צבתרייתא כולי עלמא שרי: **למאן דאסר צבתרייתא**.
ללישנא בתרא דאמרין אפילו כי אכל חמש שנים קמאי בנכייטא פליגי דחד מינייהו אסר (א) היכא שרי: **במשלס שניא כו'**.
דלא מיחזי כהלואה אלא כלוקח הימנו פירות השנים האלו במעות הללו: **אין צעל חוב גובה הימנה**.
אס מת המלוה ונפלה לפני צניו אין צעל חוב של אציהס גובה הימנה דאין להס לאציהס בגופה של קרקע כלום ומטלטלי בעלמא ניהו ומטלטלי דיחמי לא משתעבדי לצעל חוב.
דבשלמא בעודו קיים גצי אפילו מגלימא דעל כתפיה שהרי לו הלוה מעותיו ונשתעבד והתורה אמרה יבא שליח צ"ד ויכנס לביתו ויטול משכנו דכתיב (דברים נד) והאיש אשר אתה נושה בו וגו' ואמרין לקמן (דף קיג.) זה שליח צ"ד אזל היכא דמית צהדי יתמי מאי עבידתיה דתבע הרי לא לוו ממנו.
ואי ירמי קרקעות משתעבדי נכסיה מחיים ומיחייב מדין ערב דנכסייהו דבר איניש אינון ערבין ציה דמי אחופיה עלייהו סמך אכל מטלטלי אפילו דין ערב ליכא דלאו עלייהו סמך מלוה הואיל וצידו להנעינן ולאצדן: **ואין הצבור נוטל פי שנים**.
למאן דאמר בצבא בתרא (דף קד:) דאין הצבור נוטל פי שנים במלוה הא נמי הואיל ואתרא דמסלקין מלוה בעלמא הוא דאין השדה לפניו אלא לשעבוד פירות והוה ליה ראווי ואין הצבור נוטל בראוי לצא לפניהס לאחר מיתה לחלוק כבמוחזק ציד אציו דכתיב (דברים כב) בכל אשר ימצא לו: **ושביעית משמטתה**.
כשאר מלוה בשטר שנכסי ליה משועבדין להן ושביעית משמטתן דאין זה מלוה על המשכון של מטלטלין קיימינן וטעמא משום דצעל חוב קונה משכון שצידו דילפינן (לקמן דף פב.) מולך תהיה דקדק^ט והוה ליה כגזוי: **צעל חוב גובה ממנו**.
דמכר הוא אכלו והיינו טעמא דכולהו: **אפי' מסמרי דאבדויא**.
כשגודרין תמרים שוטחין מחללות תחת הדקלין ונופלים התמרים עליהם ואס צא וישילס לו מעותיו מסלקו אף מן התמרים התלושין שעל המחללות: **ואי אגבהינאו כבר בסיסני**.
שנתן בתוך סלים כשנטלן מן המחללות: **קנס**.
אותס בהגבהה קודם שקיבל מעותיו והרי לו שלו: **ולמ"ד**.
צבצא בתרא (ד' פה:).
כליו של לוקח קונס לו

שאין שביעית משמטתו דהתם במשכון של מטלטלין קיימינן וטעמא משום דצעל חוב קונה משכון שצידו דילפינן (לקמן דף פב.) מולך תהיה דקדק^ט והוה ליה כגזוי: **צעל חוב גובה ממנו**.
דמכר הוא אכלו והיינו טעמא דכולהו: **אפי' מסמרי דאבדויא**.
כשגודרין תמרים שוטחין מחללות תחת הדקלין ונופלים התמרים עליהם ואס צא וישילס לו מעותיו מסלקו אף מן התמרים התלושין שעל המחללות: **ואי אגבהינאו כבר בסיסני**.
שנתן בתוך סלים כשנטלן מן המחללות: **קנס**.
אותס בהגבהה קודם שקיבל מעותיו והרי לו שלו: **ולמ"ד**.
צבצא בתרא (ד' פה:).
כליו של לוקח קונס לו ואפי' הוא ברשות של מוכר: אע"ג דלא אגבהינאו.
לפי שקנו לו מחלאתיו שהן כליו: ואמר לא מסתלקנא. [ב] בשעת מתן מעות התנה על מנת שלא תוכל לסלקני עד כך וכך שנים כו' ועל מנת כן נתן מעותיו וקרקע נקנה בכסף צין דרך מקח צין דרך שכירות צין בכל הדרכים כפי התנאי: צריך למיקנא מיניה.
דאי לא קני מיניה דיבורא בעלמא הוא ויכול לומר לא אשנה מן המנהג: אי"ל איזיל ואיייתי וזוי.
ושלס לך ומעתה אל תאכל פירות עוד: לא אכיל.
הואיל והמעות מוכנים לו ולא נתנו לו רשות להיות שומט ואוכל. ובאתרא דמסלקי קאי: **שדה אחוזה**.
שאמרה תורה (ויקרא טו) לפדותה מן ההקדש לפי השנים שעד היוצל סלע ופונדיון לשנה כפי חשבון חמשים שקל לבית זרע חומר שעורים ללרצעים ותשע שנות היוצל: ואע"ג דאכיל פירי.
הקדש טובא ששין פירות של כל השנה הרצה:

פריק

מסורת הש"ס

(א) לקמן ק'.
בי"ב לה: [גח.],
(ב) [קדושין כה: ב"ב פה: ע"ז פה:],
(ג) [דברים כד, ע"ז פה:].

הנהרות הב"ח

(א) רש"י ד"ה למאן דאסר וכו' אסר דוכי שרי:

גליון הש"ס

גב' כי משכנתא דסורא.
עיין פסחים דף קיב ע"ב מזה וגוף גדול: תוס' ה"ה רבינא וכו' ואור"ת דרבינא לא היה רוצה.
עיין באלי רצה א"ח ס"ס תקנז:

הנהרות הגר"א

[א] גב' אמר אחיל כו'.
נ"ב הרמב"ם השמיטו וכן הרי"ף: [ב] רש"י ד"ה ואמר לא מסתלקנא בשעת כו'.
נ"ב ורמזין ורשב"א מפרשים אפילו אחר מתן מעות.
נ"י ומ"מ.
וכתבו שרמב"ם מפרש כפירש"י: [ג] תוס' ד"ה והלכתא.
ונראה כו'.
נ"ב ובשעת מתן מעות מנ"ש רש"י.
רא"ש וטור אכל הרמב"ם אינו מתקן בכל זה ומשמע דאפי' בשעת הלואה ועי' נ"י: